



P U T U S A N

Nomor 5 / Pid.Sus. Anak / 2015 /PN Dps.

**DEMI KETERDAKWA ANAK 5LAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengTERDAKWA ANAK 5li perkara pidana
anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

-
- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA ANAK 1 |
| Tempat lahir | : Denpasar |
| Umur / tgl. Lahir | : 16 tahun / 31 Juli 1998 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : DENPASAR |
| Agama | : Hindu |
| Pekerjaan | : - |
| Pendidikan | : Kelas 3 SMP ; |
| 2. Nama lengkap | : TERDAKWA ANAK 2 |
| Tempat lahir | : Denpasar |
| Umur / tgl. Lahir | : 15 tahun / 15 Nopember 1999 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : DENPASAR |
| Agama | : Hindu |
| Pekerjaan | : - |
| Pendidikan | : Kelas IX A SMP Pertiwi |
| 3. Nama lengkap | : TERDAKWA ANAK 3 |
| Tempat lahir | : Denpasar |
| Umur / tgl. Lahir | : 15 tahun / 1 April 2000 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ | |

1 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : DENPASAR.
Agama : Hindu
Pekerjaan : -
Pendidikan : Kelas IX A SMP Pertiwi ;
4. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 4
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tgl. Lahir : 16 tahun / 25-06-1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : DENPASAR.
Agama : Hindu
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP kls I SMP 4 Bebandem Karangasem;
5. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 5
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tgl. Lahir : 14 tahun / 29-07-2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : DENPASAR.
Agama : Hindu
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP Kelas III di SMP PERTIWI DEWATA.
6. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 6
Tempat lahir : Kebumen
Umur / tgl. Lahir : 16 tahun 9 bulan / 09 April tahun 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : DENPASAR.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : Tidak Sekolah.
7. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jember
Umur / tgl. Lahir : 16 tahun / 19-08-1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : DENPASAR.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : Kelas IX SMP di SMP PERTIWI DEWATA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Luh Gede Yestini ,SH , I made Sugianta ,SH dan Dewa Putu Adnyana ,SH , Gede Agung Wirawan Nusantara ,SH , Ni Wayan Sita Metri ,SH , Ni Kadek Vany Primaliraning ,SH Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum , Pembela umum YLBHI-LBH Bali yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali , yang beralamat di jalan Plawa N0. 57 Denpasar ,Bali berdasarkan surat Kuasa tanggal 23 April 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 April 2015 Reg N0 654/Daf/2015 ; -----

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5 /Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 5 /Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 23 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

3 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 7 , TERDAKWA ANAK 4 , dan TERDAKWA ANAK 6 secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP**, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 7 , TERDAKWA ANAK 4 , dan TERDAKWA ANAK 6 dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan **1 (satu) Tahun** ;
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 6143 EQ, Noka : MH1JFL113EK099463, Nosin : JFL1E1097342, beserta Kuncinya
 - b. 1(satu) lembar STNK Nomor : 0221501, Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah, DK 6143 EQ, An. WS, Alamat Denpasar.
 - c. 1(satu) Buah Hand Phone Merk Asus, Zenpone 4 warna hitam putih dan sebuah cardnya bernomor : 082340700XXX.
 - d. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 - e. 1 (satu) buah KTP atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya.
 - f. SIM A atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya .
 - g. SIM C atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya .
 - h. Satu Buah Kartu ATM BCA No. 6019004516599436.
 - i.1 (satu) buah STNK kendaraan Yamaha Mio No. Pol. N 4307 LR tahun 2013 atas nama RPW dengan alamat MALANG.
 - j.1 (satu) buah STNK kendaraan Honda Grand warna hitam, tahun 1993 No .po. DK 8405 OU atas nama MW dengan alamat BADUNG
 - k. 1 (satu) buah Helm SNI warna putih merk BASIC .
 - l.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 3829 EJ, Noka : MH1JF119EK298105, Nosin : JFG1E1245378.
 - m. 1(satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 3829 EJ. beserta gantungan nomornya nomor Q071



- n. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha soul , Warna Hitam, DK 7724 UK, Noka : MH3140205BK274176, Nosin : MIMMSSL.W04Y1-21.
- o. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha soul, DK 7724 UK.beserta gantungannya.
- p. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam,DK 3920 EK, Noka : MH1JFM212EK101898, Nosin: JFM2E1115213, STNK NO 133351738 an. BKP , almt DENPASAR.
- q. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat DK 3920 EK. Beserta gantungannya.
- r. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra, Warna Hitam, DK 4020 XS, Noka : MH1JB61106K009068, Nosin : JB61E1009097, beserta kuncinya
- s. 1 (satu) lembar STNK NO 0203627 An. AP Alamat DENPASAR.

Dipergunakan dalam perkara penuntutan AN. Terdakwa I NYOMAN EDI PURNAMA als. SINGA, DKK.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ,;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa anak korban agar tidak dijatuhkan pidana penjara dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk pengawasan untuk jangka waktu tertentu demi menjaga harkat dan martabat anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum ParaTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Para terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I: TERDAKWA ANAK 1 , terdakwa II: TERDAKWA ANAK 2 , terdakwa III: TERDAKWA ANAK 3 , terdakwa IV ; TERDAKWA ANAK 4 , terdakwa V: TERDAKWA ANAK 5 , terdakwa VI: TERDAKWA ANAK 6 , dan

5 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



terdakwa VII: TERDAKWA ANAK 7 pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 01.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Suli Denpasar tepatnya didepan rumah No. 55 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya di berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih* dengan bersekutu perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 24.00 Wita para terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 7 , dan bersama saksi NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO, saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG, saksi I KOMANG JUNIAWAN als JAMBUL berkumpul di Rumah terdakwa TERDAKWA ANAK 1 di Jl. W.R. Supratman Br. Tangluk Kesiman berencana memalak (meminta secara paksa, memeras) yang dipimpin oleh saksi 'NYOMAN EDI PURNAMA Alias. SINGO. kemudian 7 (tujuh) terdakwa dan 3 (tiga) saksi berangkat pergi meninggalkan rumah terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menggunakan Sepeda motor Scopy warna merah Hitam saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE bersama saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG. sepeda motor Mo Soul saksi KOMANG JUNIAWAN als JAMBUL, Sepeda motor Scopy warna merah hitam terdakwa TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 , sepeda motor Honda Beat terdakwa TERDAKWA ANAK 7 , terdakwa TERDAKWA ANAK 5 dan TERDAKWA ANAK 1 , dan sepeda motor Supra X terdakwa TERDAKWA ANAK 6 berboncengan dengan TERDAKWA ANAK 4 , selanjutnya saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE bersama saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG memimpin arah perjalanan yang dituju langsung kearah Jl. Suli Denpasar, saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE mengatakan :"" MAIAK NGALEH JLEME JAK RAMPAS LANGSUNG TUWUTIN CANG (AYO MULAI CARI



ORANG DAN LANGSUNG MERAMPAS IKUTI SAYA I SINGE)" kepada Terdakwa TERDAKWA ANAK 7 , terdakwa TERDAKWA ANAK 5 dan TERDAKWA ANAK 1 ;

- Bahwa saat sampai masuk di jalan Suli Denpasar, sekitar 600 meter kemudian ada orang laki-laki yakni saksi korban AS dengan menggunakan sepeda motor metik sendirian melewati terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 7 , dan bersama saksi NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO, saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG, saksi I KOMANG JUNI AWAN als JAMBUL, kemudian oleh saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE bersama saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG menyalip saksi korban dan dipepet kesamping jalan, saksi korban berusaha untuk berbalik, tetapi dibelakangnya sudah dihalangi Sepeda motor Scopy warna merah hitam terdakwa TERDAKWA ANAK 3 dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang turun langsung dari motor sedangkan terdakwa TERDAKWA ANAK 7 , terdakwa TERDAKWA ANAK 5 dan TERDAKWA ANAK 1 melewati JRONG dan SINGE dan yang lainnya berada di belakang motor saksi korban selanjutnya saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG dan NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO , terdakwa TERDAKWA ANAK 3 , terdakwa TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2 turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan langsung meminta uang kepada saksi korban yang mana pada saat itu saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG berbicara " BAGI UANGNYA " dan dijawab oleh saksi korban " TIDAK PUNYA UANG " seketika secara bersama-sama saksi I NYOMAN EDI PURNAMA als SINGE dengan memukul menggunakan tangan kosong yang mengenai Helm yang dipakai oleh saksi korban, saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai saksi korban, saksi KOMANG JUNIAWAN alias JAMBUL memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai perutnya saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai perut korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai tangan kiri saksi korban, TERDAKWA ANAK 1 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai Helm yang dipakai dikepalanya saksi korban lalu setelah saksi korban tidak berdaya atau terjatuh selanjutnya saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG mengambil dompet dari saku celana bagian belakang, kemudian saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG lihat dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya dibuang di dekat tempat

7 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



tersebut dan saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG dan I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE pergi meninggalkan saksi korban kemudian terdakwa TERDAKWA ANAK 3 mengambil dengan paksa nandphone (*HP Merk Asus Zenpone 4*) milik saksi korban yang ditaruh/disimpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh saksi korban kemudian semuanya meninggalkan saksi korban tak berdaya dipinggir jalan tepatnya di depan rumah Jl. Suli No 55 Denpasar dan para terdakwa dan bersama saksi NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO, saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG, saksi I KOMANG JUNIAWAN als JAMBUL menuju arah Tohpatl dan berkumpul di Cirkel-K Tohpati Denpasar; Bahwa Saksi Korban AS mengalami kehilangan HP Merk Asus Zenpone 4 dengan kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban AS menderita sakit sebagaimana dijelaskan Visum El Repertum Nomor : VER/08/I/2015/ Rumkit. tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oteh dr. DUDUT RUSTYTERDAKWA ANAK 5, Sp.F. dokter pada Rumah Bhayangkara Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

⇒ Korban datang dengan keadaan sadar, mengeluh kesakitan nyeri pada mata kiri dan bahu kiri setelah dipukul sekitar satu jam sebelum datang diperiksa;

⇒ Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter Aendra Virgo Pemeriksaan Fisik, Tingkat Kesadaran menurun Gasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nTERDAKWA ANAK 5 80 kali/menit, suhu ketiak 36°C. Pemeriksaan Luka:

1. Pada sudut kelopak mata kiri sisi luar, lima centimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter;
2. Pada bahu kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar, warna kemerahan, ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.

⇒ Kesimpulan : pada laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP ;

ATAU



DAKWAAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I : TERDAKWA ANAK 1 , terdakwa II : TERDAKWA ANAK 2 , terdakwa III : TERDAKWA ANAK 3 , terdakwa IV : TERDAKWA ANAK 4 , terdakwa V: TERDAKWA ANAK 5 , terdakwa VI: TERDAKWA ANAK 6 , dan terdakwa VII: TERDAKWA ANAK 7 pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 01.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Jalan Suli Denpasar tepatnya didepan rumah No. 55 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, berupa dompet dan 1(satu) buah handphone Merk Asus Zenphone A yang seluruhnya atau sebagian milik saksi AS atau setidaknya milik orang lain selain milik para terdakwa secara bersekutu, dan dilakukan di jalan umum, perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 24.00 Wita para terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 7 , dan bersama saksi NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO, saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG, saksi I KOMANG JUNIAWAN als JAMBUL berkumpul di Rumah terdakwa TERDAKWA ANAK 1 di Jl. W.R. Supratman Br. Tang/uk Kesiman berencana memaiak (meminta secara paksa, memeras) yang dipimpin oleh saksi NYOMAN EDI PURNAMA Alias. SINGO, kemudian 7 (tujuh) terdakwa dan 3 (tiga) saksi berangkat pergi meninggalkan rumah terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menggunakan Sepeda motor Scopy warna merah Hitam saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE bersama saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG, sepeda motor Mio Soul saksi KOMANG JUNIAWAN als JAMBUL, Sepeda motor Scopy warna merah hitam terdakwa TERDAKWA ANAK 3 berboncengan dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 , sepeda motor Honda Beat terdakwa TERDAKWA ANAK 7 , terdakwa TERDAKWA ANAK 5 dan TERDAKWA ANAK 1 , dan sepeda motor Supra X terdakwa TERDAKWA ANAK 6 berboncengan dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 4 , selanjutnya saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE bersama saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG memimpin arah perjalanan yang menuju langsung kearah Jl. Suli

9 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



Denpasar saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE mengatakan ; "MAI JAK NGALEH JLEME JAK RAMPAS LANGSUNG TUWUTIN CANG (AYO MULAI CARI ORANG DAN LANGSUNG MERAMPAS IKUTI SAYA / SINGE)" kepada TERDAKWA ANAK 7 , terdakwa TERDAKWA ANAK 5 dan TERDAKWA ANAK 1 ;

- Bahwa saat sampai masuk di jalan Suit Denpasar, sekitar 600 meter kemudian ada orang laki-laki yakni saksi korban AS dengan menggunakan sepeda motor metik sendirian melewati terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , DEWA GEDE AGUS SUPARDANA atias DOUT, TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 5 , PMUM ACHMAD, TERDAKWA ANAK 7 , dan bersama saksi NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO, saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG, saksi I KOMANG JUNIAWAN als JAMBUL, kemudian oleh saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SiNGE bersama saksi (WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG menyalip saksi korban dan dipepet kesamping jalan, saksi korban berusaha untuk berbalik, tetapi dibelakangnya sudah dihalangi Sepeda motor Scopy warna merah hitam terdakwa TERDAKWA ANAK 3 dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 yang turun langsung dari motor sedangkan terdakwa TERDAKWA ANAK 7 , terdakwa TERDAKWA ANAK 5 dan TERDAKWA ANAK 1 melewati JRONG dan SINGE dan yang lainnya berada di belakang motor saksi korban selanjutnya saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG dan NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO , terdakwa TERDAKWA ANAK 3 , terdakwa TERDAKWA ANAK 2 turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan langsung meminta uang kepada saksi korban yang mana pada saat itu saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG berbicara " BAGI UANGNYA " dan dijawab oleh saksi korban " TIDAK PUNYA UANG " seketika secara bersama-sama saksi I NYOMAN EDI PURNAMA als SINGE dengan memukul menggunakan tangan kosong yang mengenai Helm yang dipakai oleh saksi korban, saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai saksi korban, saksi KOMANG MM AWAN alias JAMBUL memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai perutnya saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 menendang dengan kak kanannya yang mengenai perut korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai tangan kiri saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai Helm yang dipakai dikepaianya saks korban lalu setelah saksi korban tidak berdaya atau terjatuh selanjutnya saksi I WAYAN LILIANDIKA alias



JRONG mengambil dompet dari saku celana bagian belakang, kemudian saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG lihat dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya dibuang di dekat tempat tersebut dan saksi i *WAYAN LILIANDIKA alias JRONG dan I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE* pergi meninggalkan saksi korban kemudian terdakwa TERDAKWA ANAK 3 mengambil dengan paksa Handphone (HP Merk Asus Zenpone 4) milik saksi korban yang ditaruh/disimpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh saksi korban kemudian semuanya meninggalkan saksi korban tak berdaya dipinggir jalan tepatnya di depan rumah Jl. Suli No 55 Denpasar dan para terdakwa dan bersama saksi NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO, saksi I WAYAN LILIANDIKA Als. JRONG, saksi I KOMANG JUNIAWAN als JAMBUL menuju arah Tohpati dan berkumpul di Cirkel-K Tohpati Denpasar; Bahwa Bahwa Saksi Korban AS mengalami kehilangan HP Merk Asus Zenpone 4 dengan kerugian sebesar Rp. 1,100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban AS menderita sakit sebagaimana dijelaskan Visum Et Repertum Nomor: VER/ 08/1/ 2015 / Rumkit, tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. DUDUT RUSTYTERDAKWA ANAK 5, Sp.F. dokter pada Rumah Bhayangkara Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

⇒ Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh kesakitan nyeri pada mata kiri dan bahu kiri setelah dipukul sekitar satu jam sebelum datang diperiksa ;

⇒ Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter Aendra Virgo

Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran menurun Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nTERDAKWA ANAK 5 80 kali/menit, suhu ketiak 36°C. Pemeriksaan Luka:

1. Pada sudut kelopak mata kiri sisi luar, lima centimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter;
2. Pada bahu kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar, warna kemerahan, ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.

Kesimpulan; pada laiti-taki bennu sekitar fga puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.



-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI AS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa benar saksi telah menjTERDAKWA ANAK 5 korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.15 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tetaptnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 7 ;
 - Bahwa benar yang melakukan adalah sekelompok pemuda saat saksi korban melintasi jalan Suli sekitar 01.15 Wita dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saksi korban kemudian saksi korban dipepet oleh dua sepeda motor Honda scopy warna putih dua orang dan sepeda motor yang satu kurang jelas satu orang mengatakan kepada saksi : “ BLI MINTA UANGNYA “ dan saksi bilang bahwa saksi tidak punya wang , ternyata saksi masih tetap dipepet oleh ketiga orang (terdakwa) lainnya tersebut , karena saksi merasa ketakutan saksi korban bermaksud memutar balik arah sepeda motor saksi korban, ternyata dibelakang saksi korban masih ada dua sepeda motor (terdakwa) lainnya ;
 - Bahwa benar saksi korban kurang jelas, kemudian empat orang yang mencegat saksi korban dari belakang tersebut turun mendekati saksi korban dan langsung menendang bagian perut saksi korban pada saat saksi korban masih ada diatas sepeda motor sehingga saksi korban terjatuh ;
 - Bahwa benar setelah saksi korban terjatuh dan kemudian jongkok dan masih memegang helm yang saksi korban pakai dikepala saksi korban dikeroyok oleh teman teman nya yang lain dan saksi korban tidak tahu berapa orang yang mengeroyok saksi korban, dan saat itu juga saksi korban ditendang dibagian lengan kiri dan pinggang kiri , juga dibagian kepala saksi korban sehingga saksi korban terlempar dan jatuh ke roling door toko di jalan Suli Denpasar ;
 - Bahwa benar saksi korban jatuh di roling door itu salah satu terdakwa mengeledah kantong saksi korban dan mengambil dompet saksi korban yang tidak



berisi uang selanjutnya mereka meninggalkan saksi korban sedang tergeletak kemudian ada dari mereka berhenti kembali menggeledah saksi korban kemudian mengambil HP merk ASUS ZENFON 4 warna putih milik saksi korban yang berada disaku celana sebelah kanan ;

- Bahwa yang mengambil HP saksi korban menggunakan sepeda motor SCOPPY warna hitam DK 6143 EQ setelah itu dia pergi kembali naik berboncengan disepeda motor warna hitam, kemudian semua pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa benar kemudian datang pemilik toko di jalan Suli nomor 55 Denpasar yang saksi korban tidak tahu namanya membantu saksi korban dan memberitahu kan kepada saksi korban kalau saksi korban terluka dan berdarah dibagian pelipis mata sebelah kiri dan disarankan untuk melapor ke kantor Polisi;

- Bahwa keesokan harinya saksi korban bersama polisi mendatangi tempat kejTERDAKWA ANAK 5an untuk melihat tempat kejTERDAKWA ANAK 5an pemilik toko mengembalikan dompet yang diketemukan diatas pot toko tersebut;

- Bahwa saksi korban tidak mengijinkan orang-orang (terdakwa) tersebut mengambil HP merk ASUS ZENFON 4 warna putih , namun mereka memaksa dan menjambret kerana mereka jumlahnya sekitar 7 orang, dan yang mengeroyok saksi korban sekitar 3(tiga) atau 4 (empat) orang;

- Bahwa benar dari kejTERDAKWA ANAK 5an tersebut saksi korban mengalami luka dibagian pelipis mata sebelah kiri luka memar dilengan kiri, dan terasa nyeri dibagian punggung dipaha disebelah kiri ;

- Bahwa benar kerugian saksi korban sekitar Rp. 1.1.00.000,(satu juta seratus ribu rupiah) ;

2. I NYOMAN EDI PURNAMA als. SINGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjTERDAKWA ANAK 5 tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.15 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tetaptnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 7 ;

- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama yang awal mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 16.00 wita saksi berangkat bersama dengan JRONG, JUNG dari rumah teman saksi bernama TERDAKWA ANAK 2 Sengguhan Klungkung, menuju ke Denpasar dengan

13 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



mengendarai spm Honda Scopy warna Hitam Merah, milik saksi yang membonceng JRONG, menuju rumah TERDAKWA ANAK 1 di Kesiman kemudian sekitar pukul 21.00 wita teman-teman saksi sudah berkumpul, JRONG, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 1, JAMBUL, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 7, TERDAKWA ANAK 4, TERDAKWA ANAK 6, kemudian salah satu teman saksi bernama JRONG mengatakan “ayo mencari uang, uang saksi habis” kemudian saksi bersama-sama dengan teman mengendarai sepeda motor, diantaranya saksi berboncengan dengan JRONG mengendarai spm Honda Scopy, TERDAKWA ANAK 2 membonceng DEWA mengendarai spm Honda Scopy, TERDAKWA ANAK 6 membonceng TERDAKWA ANAK 4 mengendarai spm Honda Supra X Abu-abu, TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 7, TERDAKWA ANAK 5 boncengan bertiga, mengendarai spm Honda Beat Hitam No. Pol : DK 3990 EK, sedangkan JAMBUL mengendarai sepeda motor sendiri dengan menggunakan Mio Soul warna Black Cery No. Pol : DK 7244 UK, melalui jalan Wr.Supratman kemudian menuju ke Jalan Suli Denpasar ;

- Bahwa benar setelah itu saksi korban berhenti disebuah toko hendak mau pergi, kemudian terdakwa TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motornya langsung memukul muka saksi korban 2 (dua) kali, dan menendang bahu saksi korban 2 (dua) kali, terdakwa TERDAKWA ANAK 4 menendang korban 1 (satu) kali, dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang korban 1 (satu) kali, kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu saksi menendang punggung saksi korban sebanyak sekali hingga korban jatuh dari sepeda motor;

- Bahwa benar JRONG meminta uang dan menggledah badan saksi korban, sambil mengatakan minta uangnya kemudian JRONG mengambil dompet disaku saksi korban, setelah itu saksi bersama-sama teman meninggalkan saksi korban dalam perjalanan itu saksi melihat terdakwa TERDAKWA ANAK 3 memegang Hp saksi korban, langsung menuju Cirkel-K Tohpati;

- Bahwa benar sampai di Cirkel-K Tohpati saksi bersama teman-teman lainnya nongkrong, sampai dengan pukul 04.00 wita saksi pulang bersama JRONG ke Klungkung, kemudian saksi istirahat dirumahnya TERDAKWA ANAK 2 kemudian bangun tidur langsung masuk ke sekolah, kemudian sekitar jam 19.00 wita datang petugas polisi langsung membawa saksi ke Denpasar;

- Bahwa benar peran dari JRONG menggledah saku celana dan mengambil dompet korban, peran terdakwa TERDAKWA ANAK 3 dan TERDAKWA ANAK 2 memepet korban dari samping kanan, peran terdakwa TERDAKWA ANAK 4 dengan TERDAKWA ANAK 6 memepet dari samping kiri, dan yang lainnya



berhenti dibelakang korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 turun dari sepeda motornya langsung memukul muka saksi korban dua kali, dan menendang bahu korban dua kali, terdakwa TERDAKWA ANAK 4 menendang korban satu kali, dengan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang korban satu kali, kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu saksi menendang punggung korban sebanyak sekali hingga korban jatuh dari sepeda motor ;

- Bahwa selain ditempat tersebut sebelumnya saksi pernah melakukan pencurian dengan kekerasan pertama kali pada bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Gatsu Tengah dekat pertamina saksi bersama JUNG, JRONG, JAMBUL, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 1 teman saksi bernama JUNG bersama JAMBUL menjambret memepet korban seorang laki-laki mengendarai Yamaha Vixion mengambil uang Rp 200.000,- saksi tidak mendapatkan bagian dan pernah juga di Gatsu Timur dekat perumahan Teras Ayung saksi juga tidak mendapatkan bagian dan yang keempat di jalan Gunung Soputar bulan Desember tahun 2014 ;

- Bahwa benar peran saksi mengancam korban meminta uang dan korban seorang laki-laki mengendarai spm Suzuki FU, mendapatkan hasil Rp 120.000,- saksi mendapatkan bagian Rp 20.000,-;

- Bahwa benar yang kelima pada tanggal lupa bulan Oktober 2014 sekitar jam 02.00 wita bertempat di RSUD Kapal, bersama dengan, JRONG, JAMBUL, TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 4, LENJU, SIFA, peran saksi bersama Jrong memepet korban seorang laki-laki mengendarai spm Jupiter MX warna Hitam merah kemudian saksi mengambil paksa uang korban Rp 15.000,- kemudian datang korban bersama dengan teman-temannya mencari saksi dan salah satu teman korban menanyakan kepada saksi mengapa meminta uang kepada korban, kemudian teman korban memukul muka saksi sebanyak sekali, spm saksi mau diambil, langsung saksi keluaran gunting, kemudian korban dan temannya kabur, kemudian saksi kejar korban langsung saksi tusuk punggungnya sebanyak sekali, korban langsung lari dan juga pernah di By Leping Klungkung saksi menjambret seorang cewek mengendarai spm Honda Beat, peran saksi memotong tas korban dan mengambil tasnya, didalam tasnya ada HP Samsung dan uang tunai Rp 400.000,- hasil saksi bagi dia dengan JRONG sama-sama Rp 200.000,- Hp saksi jual kepada teman saksi YOGA saksi jual Rp 500.000,- hasil dibagi dengan TERDAKWA ANAK 5 dengan JRONG.

3.I WAYAN LILIANDIKA Als.JRONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

15 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



- Bahwa telah TERDAKWA ANAK 5 tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tetaptnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , I TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 2 Als. TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 5, TERDAKWA ANAK 7 barang yang diambil dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, 2 STNK, namun tidak ada uangnya dan juga HP Merk Asus Zenpone 4 dan benar saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan secara bersama sama dengan TERDAKWA ANAK 1 , KOMANG JUNIAWAN Als. JAMBUL, NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO, TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 5, TERDAKWA ANAK 7, TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 6 ;
- Bahwa tata cara sebelum kami melakukan perbuatan mengambil barang barang milik orang lain, kami mencari korban yang berkendara sepeda motor sendirian dan pada saat melihat situasi sepi baru kami pepet dari belakang kemudian kami salip dan selanjutnya kami stop atau kami hentikan dan langsung meminta uang, kalau korban tidak memberikan permintaan kami baru kami lakukan penganiayaan dengan mengroyok korban yang membuat korban menyerahkan barang barangnya, selanjutnya kami pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan di jalan Suli Denpasar, tidak menggunakan alat, hanya sarana sepeda motor berjumlah 5 (Lima) Unit Sepeda motor yaitu : Sepeda Scopy warna merah Hitam DK saksi tidak tahu milik NYOMAN EDI PURNAMA , Sepeda motor Scopy warna merah hitam DK saksi tidak tahu milik DEWA, Honda Beat milik DIKY, Mio Soul Milik Jambul, Supra X milik TERDAKWA ANAK 4;
- Bahwa Peranan saksi sendiri pada saat melakukan perbuatan di jalan Suli Denpasar adalah saksi selaku yang membawa sepeda motor dengan membonceng NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO , selanjutnya saksi menghadangkan sepeda motor saksi di depan sepeda motor saksi korban yang sebelumnya telah di pepet oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 2 dari samping kiri yang membuat korban menghentikan sepeda motornya dan mengarahkan sepeda motornya ke arah toko yang berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi lihat sepeda motor teman-teman sudah mengepung sepeda motor saksi korban dengan posisi ada yang sebelah kanan sebelah kiri dan di belakang sepeda motor korban yang membuat korban tidak bisa lari, selanjutnya



saksi dan NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO , TERDAKWA ANAK 3 , dan TERDAKWA ANAK 2 turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan langsung meminta uang kepada korban yang mana pada saat itu saksi sendiri berbicara dengan korban dengan kata kata “ BAGI UANGNYA “ dan dijawab oleh saksi korban “TIDAK PUNYA UANG “;

- Bahwa karena bilang tidak punya uang dan tidak mau memberikan uang , selanjutnya NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO , terdakwa TERDAKWA ANAK 3 , dan terdakwa TERDAKWA ANAK 2 langsung melakukan pemukulan dan juga menendang saksi korban secara bersama sama;

- Bahwa yang saksi lihat mengenai bagian punggung korban, pelipis sebelah kiri korban dan bagian tubuh lainnya yaitu tangan dan kaki, dan pemukulan tersebut juga mengenai helm yang dipakai oleh korban yang membuat helm korban bagian kaca dan juga belakang mengalami pecah;

- Bahwa setelah saksi korban tidak berdaya atau terjatuh selanjutnya saksi mengambil dompet dari saku celana bagian belakang, kemudian saksi lihat dompet tersebut tidak berisi uang selanjutnya saksi buang di dekat tempat tersebut dan saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Scopy milik NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO dengan memobonceng NYOMAN EDI PURNAMA Als. SINGO menuju arah jalan Gatsu;

- Bahwa sebelum pergi saksi melihat terdakwa TERDAKWA ANAK 3 mengambil Hp milik saksi korban dari saku celananya setelah itu kami semuanya bersepuluh dengan mengendarai 5 (Lima) unit sepeda motor pergi meninggalkan korban kearah jalan Gatot Subroto , perbuatan tersebut sudah kami rencanakan dan sudah biasa kami lakuka dan sudah beberapa kali kami lakukan, yang mana perbuatan tersebut berawal dari tempatnya TERDAKWA ANAK 1 yang berada dijalan Wr. Supratman kami ngumpul ngumpul (Nongrong) didepan Rumahnya TERDAKWA ANAK 1 selanjutnya sekira pukul 01.00 wita Jumat tanggal 9 Januari 2015, kami bersepuluh orang dengan menggunakan lima unit sepeda motor berangkat dari Wr Supratman kesiman menuju arah barat selanjutnya memutar Gor Ngurah rai dan menuju jalan Suli ;

- Bahwa pada saat melintas dijalan Suli ada saksi korban mengendarai sepeda motor sendirian kemudian kami pepet dan kami hentikan dengan tujuan untuk meminta uang, karena korban tdak memberikan uang dengan alasan tidak punya uang akhirnya oleh teman teman saksi di aniaya yang membuat korban terjatuh, selanjutnya saksi mengambil dompet ,sedangkan TERDAKWA ANAK 3 mengambil HP (Handphone) merk ASUS Zenpone 4 setelah itu kami



meninggalkan korban dan pergi untuk mencari korban lain dijalanan dan benar barang bukti yang ditunjuk Polisi yang kami ambil dan belum dijual dan yang membawa barang Hanphone Merk Asus Zenphone 4 tersebut adalah terdakwa TERDAKWA ANAK 3, Tujuan kami membentuk perkumpulan Geng Motor tokek liar, agar ditakuti dijalan dan mempermudah untuk menghentikan korban dan apabila korban tidak memberikan permintaan kami akan kami lakukan dengan paksa dan kekerasan secara ramai ramai dan bersama sama. Dan akan memudahkan kami mendapatkan uang ;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan saksi, saksi korban mengalami luka luka dan juga kehilangan barang barang berharga miliknya, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialaminya;

4.KOMANG JUNIAWAN Als.JAMBUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah TERDAKWA ANAK 5 tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tetaptnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , I TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 2 Als.TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 5, TERDAKWA ANAK 7 barang yang diambil dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, 2 STNK, namun tidak ada uangnya dan juga HP Merk Asus Zenpone 4 ;
- Bahwa benar cara sebelum kami melakukan perbuatan mengambil barang barang milik orang lain, kami mencari korban yang berkendara sepeda motor sendirian dan pada saat melihat situasi sepi baru kami pepet dari belakang kemudian kami salip dan selanjutnya kami stop atau kami hentikan dan langsung meminta uang, kalau korban tidak memberikan permintaan kami baru kami lakukan penganiayaan dengan mengroyok korban yang membuat korban menyerahkan barang barangnya, selanjutnya kami pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah kami rencanakan dan sudah biasa kami lakukan dan sudah beberapa kali kami lakukan, yang mana perbuatan tersebut berawal dari tempatnya TERDAKWA ANAK 1 yang berada dijalan Wr. Supratman kami ngumpul ngumpul (Nongrong) didepan Rumahnya TERDAKWA ANAK 1 selanjutnya sekira pukul 01.00 wita Jumat tanggal 9 Januari 2015, kami bersepuluh orang dengan menggunakan lima unit sepeda motor berangkat dari Wr



Supratman kesiman menuju arah barat selanjutnya memutar Gor Ngurah rai dan menuju jalan Suli ;

- Bahwa pada saat melintas di jalan Suli ada korban mengendarai sepeda motor sendirian kemudian kami pepet dan kami hentikan dengan tujuan untuk meminta uang, selanjutnya saksi mengambil dompet ,sedangkan TERDAKWA ANAK 3 mengambil HP (Handphone) merk ASUS Zenpone 4 setelah itu kami meninggalkan korban dan pergi untuk mencari korban lain di jalan;
- Bahwa benar barang Barang tersebut sekarang masih ada dan belum dijual dan yang membawa barang Hanphone Merk Asus Zenphone 4 tersebut adalah TERDAKWA ANAK 3 dan yang ditunjukkan oleh Polisi itu barangnya perbuatan di jalan suli Denpasar tersebut saksi tidak mendapatkan hasil uang karena dompetnya korban tidak berisi uang, hanya mendapatkan barang HP (HandPhone) merk Asus Zenpone 4 warna putih setelah saksi menanyakan kepada teman bahwa benar itu yang diambil dari korban , namun belum terjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatan saksi bersama dengan teman teman yang lainnya tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan menurut saksi perbuatan yang salah dan juga melanggar hukum, dan saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tetaptnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , I TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 5, TERDAKWA ANAK 7 barang yang diambil dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, 2 STNK, namun tidak ada uangnya dan juga HP Merk Asus Zenpone 4
- Bahwa benar cara sebelum kami melakukan perbuatan mengambil barang barang milik orang lain, kami mencari korban yang berkendara sepeda motor sendirian dan pada saat melihat situasi sepi baru kami pepet dari belakang

19 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



kemudian kami salip dan selanjutnya kami stop atau kami hentikan dan langsung meminta uang, kalau korban tidak memberikan permintaan kami baru kami lakukan penganiayaan dengan mengroyok korban yang membuat korban menyerahkan barang barangnya, selanjutnya kami pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut , dan perbuatan para terdakwa bersama dengan teman teman yang lainnya tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan menurut para Terdakwa perbuatan yang salah dan juga melanggar hukum, dan para Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut ;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal dengan keadaan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa orang tua para Terdakwa bersedia mengawasi anaknya lebih ekstra ketat lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 6143 EQ, Noka : MH1JFL113EK099463, Nosin : JFL1E1097342, beserta Kuncinya
- 1(satu) lembar STNK Nomor : 0221501, Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah, DK 6143 EQ, An. WS, Alamat Jl. Suli No. 9 Denpasar.
- 1(satu) Buah Hand Phone Merk Asus, Zenpone 4 warna hitam putih dan sebuah cardnya bernomor : 082340700750.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah KTP atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya.
- SIM A atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya .
- SIM C atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya .
- Satu Buah Kartu ATM BCA No. 6019004516599436.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Yamaha Mio No. Pol. N 4307 LR tahun 2013 atas nama RPW dengan alamat MALANGMada Dalam No. 11 Rt. 03 Rw. 03 Ds. Tulung Rejo Kec. Bumiaji Kota Batu Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Honda Grand warna hitam, tahun 1993 No .po. DK 8405 OU atas nama MW dengan alamat BADUNG
- 1 (satu) buah Helm SNI warna putih merk BASIC .
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 3829 EJ, Noka : MH1JF119EK298105, Nosin : JFG1E1245378.
- 1(satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 3829 EJ.beserta gantungannya nomor Q071
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha soul , Warna Hitam, DK 7724 UK, Noka : MH3140205BK274176, Nosin : MIMMSSL.W04Y1-21.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha soul, DK 7724 UK.beserta gantungannya.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam,DK 3920 EK, Noka : MH1JFM212EK101898, Nosin: JFM2E1115213, STNK NO 133351738 an. BKP , almt DENPASAR.
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat DK 3920 EK. Beserta gantungannya.;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra, Warna Hitam, DK 4020 XS, Noka : MH1JB61106K009068, Nosin : JB61E1009097, beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK NO 0203627 An. AP Alamat DENPASAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tetaptnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 2 Als.TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 4 , TERDAKWA ANAK 6 , TERDAKWA ANAK 5, TERDAKWA ANAK 7 barang yang diambil dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, 2 STNK, namun tidak ada uangnya dan juga HP Merk Asus Zenpone 4 ;
- Bahwa benar cara sebelum kami melakukan perbuatan mengambil barang barang milik orang lain, kami mencari korban yang berkendara sepeda motor sendirian dan pada saat melihat situasi sepi baru kami pepet dari belakang kemudian kami salip dan selanjutnya kami stop atau kami hentikan dan langsung meminta uang, kalau korban tidak memberikan permintaan kami baru

21 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



kami lakukan penganiayaan dengan mengroyok korban yang membuat korban menyerahkan barang barangnya, selanjutnya kami pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut , dan perbuatan para terdakwa bersama dengan teman teman yang lainnya tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan menurut para Terdakwa perbuatan yang salah dan juga melanggar hukum, dan para Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang didahului ,disertai atau diikuti dengan keterangan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan ,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , di jalan ;
6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Berdasarkan fakta - fakta, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita maka sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan serta dapat bertanggungjawab secara hukum adalah : terdakwa ,
TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 ,



TERDAKWA ANAK 5 alias KAMBING, TERDAKWA ANAK 7, TERDAKWA ANAK 4, dan TERDAKWA ANAK 6, beserta identitas lainnya secara sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, dan dari pengakuan terdakwa sendiri ketika diinterogasi oleh Petugas Kepolisian mengakui bahwa dirinya bernama, TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 5 alias KAMBING, TERDAKWA ANAK 7, TERDAKWA ANAK 4, dan TERDAKWA ANAK 6.

Dengan demikian unsur *Barang siapa terpenuhi*.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Yang dimaksud dengan “mengambil barang yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain barang yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan para terdakwa terungkap fakta bahwa benar : telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tepatnya di depan rumah No.55 pada saat sedang naik motor, terdakwa secara

bersama-sama dengan terdakwa, TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2 alias TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 4, TERDAKWA ANAK 5, TERDAKWA ANAK 6 barang yang diambil dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, 2 STNK, namun tidak ada uangnya dan juga HP Merk Asus Zenpone 4, Bahwa di jalan Suli Denpasar saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE bersama I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG memberhentikan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan cara memepet, setelah berhenti terdakwa TERDAKWA ANAK 6 melihat saksi korban tersebut dipukul oleh saksi I NYOMAN EDI PURNAMA als SINGE dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai Helm yang dipakai oleh saksi korban, saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG dengan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai korban, terdakwa KOMANG JUNIAWAN alias JAMBUL memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai perutnya saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai perut korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai tangan kiri saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai Helm yang dipakai dikepalanya

23 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



saksi korban selanjutnya terdakwa TERDAKWA ANAK 3 mengambil dengan paksa Handphone (HP Merk Asus Zenpone 4) korban yang ditaruh/disimpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh saksi korban ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 7 , TERDAKWA ANAK 4 , dan TERDAKWA ANAK 6 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tepatnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 dan TERDAKWA ANAK 2 memepet saksi korban dari samping kanan, sambil mengatakan “tuun ci (turun kamu)” memepet saksi korban dari samping kanan, kemudian saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE dengan I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG langsung menghalangi saksi korban dari depan, kemudian dari samping kiri terdakwa TERDAKWA ANAK 4 dengan TERDAKWA ANAK 6 memepet dari samping kiri , dan yang lainnya berhenti dibelakang korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 6 melihat saksi korban tersebut dipukul oleh saksi I NYOMAN EDI PURNAMA als SINGE dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai Helm yang dipakai oleh saksi korban, saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG dengan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai korban, terdakwa KOMANG JUNIAWAN alias JAMBUL memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai perutnya saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai perut korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai tangan kiri saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai Helm yang dipakai dikepalanya saksi korban selanjutnya terdakwa TERDAKWA ANAK 3 mengambil dengan paksa Handphone (HP Merk Asus Zenpone 4) korban yang ditaruh/disimpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh saksi korban;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 5 alias KAMBING, TERDAKWA ANAK 7, TERDAKWA ANAK 4, dan TERDAKWA ANAK 6 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tepatnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 dan TERDAKWA ANAK 2 memepet saksi korban dari samping kanan, sambil mengatakan “tuun ci (turun kamu)” memepet saksi korban dari samping kanan, kemudian saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE dengan I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG langsung menghalangi saksi korban dari depan, kemudian dari samping kiri terdakwa TERDAKWA ANAK 4 dengan TERDAKWA ANAK 6 memepet dari samping kiri, dan yang lainnya berhenti dibelakang korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 6 melihat saksi korban tersebut dipukul oleh saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai Helm yang dipakai oleh saksi korban, saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG dengan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai korban, terdakwa KOMANG JUNIAWAN alias JAMBUL memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai perutnya saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai perut korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai tangan kiri saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai Helm yang dipakai dikepalanya saksi korban selanjutnya terdakwa TERDAKWA ANAK 3 mengambil dengan paksa Handphone (HP Merk Asus Zenpone 4) korban yang ditaruh/disimpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh saksi korban. Bahwa tata cara sebelum terdakwa TERDAKWA ANAK 1 DKK melakukan perbuatan mengambil barang barang milik orang lain, mencari korban yang berkendara sepeda motor sendirian dan pada saat melihat situasi sepi baru para terdakwa pepet dari belakang kemudian para terdakwa salip dan selanjutnya para terdakwa stop atau terdakwa hentikan dan langsung meminta uang, kalau korban tidak memberikan permintaan para terdakwa baru terdakwa lakukan penganiayaan dengan mengroyok korban yang membuat korban menyerahkan barang barangnya, selanjutnya para

25 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



terdakwa pergi meninggalkan korban, akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 08/ I/ 2015 / Rumkit, tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. DUDUT RUSTY, Sp.F. dokter pada Rumah Bhayangkara Denpasar ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , di jalan:

Berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 5 alias KAMBING, TERDAKWA ANAK 7 , TERDAKWA ANAK 4 , dan TERDAKWA ANAK 6 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tepatnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 dan TERDAKWA ANAK 2 memepet saksi korban dari samping kanan, sambil mengatakan “tuun ci (turun kamu)” memepet saksi korban dari samping kanan, kemudian saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE dengan I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG langsung menghalangi saksi korban dari depan, kemudian dari samping kiri terdakwa TERDAKWA ANAK 4 dengan TERDAKWA ANAK 6 memepet dari samping kiri , dan yang lainnya berhenti dibelakang korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 6 melihat saksi korban tersebut dipukul oleh saksi I NYOMAN EDI PURNAMA als SINGE dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai Helm yang dipakai oleh saksi korban, saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG dengan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai korban, terdakwa KOMANG JUNIAWAN alias JAMBUL memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai perutnya saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai perut korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai tangan kiri saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai Helm yang dipakai dikepalanya saksi korban selanjutnya terdakwa TERDAKWA ANAK 3 mengambil dengan paksa Handphone (HP Merk Asus Zenpone 4) korban yang ditaruh/disimpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh saksi korban ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 5 alias KAMBING, TERDAKWA ANAK 7 , TERDAKWA ANAK 4 , dan TERDAKWA ANAK 6 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AS pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Dini hari pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Suli Denpasar tepatnya didepan rumah No.55 pada saat sedang naik motor, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 dan TERDAKWA ANAK 2 memepet saksi korban dari samping kanan, sambil mengatakan “tuun ci (turun kamu)” memepet saksi korban dari samping kanan, kemudian saksi I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGE dengan I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG langsung menghalangi saksi korban dari depan, kemudian dari samping kiri terdakwa TERDAKWA ANAK 4 dengan TERDAKWA ANAK 6 memepet dari samping kiri , dan yang lainnya berhenti dibelakang korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 6 melihat saksi korban tersebut dipukul oleh saksi I NYOMAN EDI PURNAMA als SINGE dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai Helm yang dipakai oleh saksi korban, saksi I WAYAN LILIANDIKA alias JRONG dengan menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai korban, terdakwa KOMANG JUNIAWAN alias JAMBUL memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai perutnya saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 3 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai perut korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 2 menendang dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai tangan kiri saksi korban, terdakwa TERDAKWA ANAK 1 menendang dengan kaki kanannya yang mengenai Helm yang dipakai dikepalanya saksi korban selanjutnya terdakwa TERDAKWA ANAK 3 mengambil dengan paksa Handphone (HP Merk Asus Zenpone 4) korban yang ditaruh/disimpan didalam saku celana panjang yang dipakai oleh saksi korban ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa terakhir kali melakukan pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

27 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka para terdakwa ditahan dalam tahanan rumah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih dibawah umur ,masih sekolah dan sedang melakukan ujian Nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 5 , TERDAKWA ANAK 7 , TERDAKWA ANAK 4 , dan TERDAKWA ANAK 6 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan bersekutu “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim karena terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana selama dalam masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 6143 EQ, Noka : MH1JFL113EK099463, Nosin : JFL1E1097342, beserta Kuncinya
 - 1(satu) lembar STNK Nomor : 0221501, Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah, DK 6143 EQ, An. WS, Alamat Jl. Suli No. 9 Denpasar.
 - 1(satu) Buah Hand Phone Merk Asus, Zenpone 4 warna hitam putih dan sebuah cardnya bernomor : 082340700xxx.
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya.
 - SIM A atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya .
 - SIM C atas nama AS dengan alamat Kampung Boto Putih Rt./Rw. 002/009 Gg. II No. 39 Surabaya .
 - Satu Buah Kartu ATM BCA No. 6019004516599436.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Yamaha Mio No. Pol. N 4307 LR tahun 2013 atas nama RPW dengan alamat MALANGMada Dalam No. 11 Rt. 03 Rw. 03 Ds. Tulung Rejo Kec. Bumiaji Kota Batu Malang.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Honda Grand warna hitam, tahun 1993 No .po. DK 8405 OU atas nama MW dengan alamat BADUNG
 - 1 (satu) buah Helm SNI warna putih merk BASIC .
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 3829 EJ, Noka : MH1JF119EK298105, Nosin : JFG1E1245378.
 - 1(satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Scoopy, Warna Hitam Merah, DK 3829 EJ.beserta gantungannya nomor Q071;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha soul , Warna Hitam, DK 7724 UK, Noka : MH3140205BK274176, Nosin : MIMMSSL.W04Y1-21.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha soul, DK 7724 UK.beserta gantungannya;

29 dari 30 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus -anak/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam,DK 3920 EK, Noka : MH1JFM212EK101898, Nosin: JFM2E1115213, STNK NO 133351738 an. AGUS ;

BAMBANG KELANA PUTRA , almt DENPASAR.

1 (satu) buah kunci motor Honda Beat DK 3920 EK. Beserta gantunganya.

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra, Warna Hitam, DK 4020 XS, Noka : MH1JB61106K009068, Nosin : JB61E1009097, beserta kuncinya

1 (satu) lembar STNK NO 0203627 An. AP Alamat Jl. Banjar Gelogor Carik No 97 C Denpasar ;

5.Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis , tanggal 7 Mei 2015, oleh I GEDE KETUT WANUGRAHA , SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I KETUT SUJAYA , SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua para Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.

HAKIM,

T.t.d

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik Para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2015 No. 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps ;

Panitera Pengganti ,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH

**Untuk salinan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar,**



I KETUT SULENDRA , SH.

NIP. 19571231 197603 1 002 ,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Mei 2015, Nomor : 05 / Pid.Sus -Anak/ 2015 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Terdakwa pada hari : Selasa , tanggal 15 September 2015 ;